



CUT: 128371-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0289-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 30 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente con Código Único de Trámite (CUT) N° 128371-2026 presentado en fecha 01.07.2026 por la **MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO MENOR DE CHOQUE** con **RUC N° 20600915526** sobre aprobación de la delimitación de la faja marginal en ambas márgenes de la Quebrada Padilla, sector Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, conforme al estudio técnico denominado *“Estudio de delimitación de la faja marginal de la Quebrada Padilla, en un tramo de 1070 metros en ambas márgenes, mediante la metodología de Huella Máxima, en el Centro Poblado Menor de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios”*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 74 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Asimismo, el artículo 6 de la referida Ley, señala que las fajas marginales son bienes naturales asociados al agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales; asimismo indica que, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, se aprobó el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y



mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio.

CUARTO.- Que, el artículo 4 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante resolución de la Autoridad Administrativa del Agua, cuya aprobación se realiza de oficio o a solicitud de parte.

QUINTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua evaluó el estudio técnico denominado *“Estudio de delimitación de la faja marginal de la Quebrada Padilla, en un tramo de 1070 metros en ambas márgenes, mediante la metodología de Huella Máxima, en el Centro Poblado Menor de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios”*, sustentado técnicamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, es decir, que para determinar el límite superior de la ribera, se utilizó el método de la huella máxima. Asimismo, para determinar el ancho de la faja marginal se utilizó el índice descrito en el Anexo II del citado Reglamento.

SEXTO.- Que, se ha puesto de conocimiento a la población y a las autoridades pertinentes sobre el estudio técnico de delimitación de faja marginal, conforme se advierte del aviso oficial, las constancias de publicación y oficios que obran en el expediente.

SÉPTIMO.- Que, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, mediante Acta de Verificación Técnica de Campo N° 093-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH de fecha 14.08.2026, identificó y corroboró en campo la propuesta de hitos y vértices de la ribera contenida en el estudio de delimitación de la faja marginal. Asimismo, en dicha acta, en el apartado de observaciones consigna, que, en el tramo a delimitar se aprecia un cauce con escorrentía de flujo disperso, asociado a una importante presencia de sedimentos y escasa cobertura vegetal. Finalmente, las coordenadas consignadas en el acta, si bien no resultan concordantes con las coordenadas propuestas en el estudio presentado, estas sirvieron para el análisis comparativo, permitiendo una mejor toma de decisiones al momento de la evaluación del estudio.

OCTAVO.- Que, mediante el escrito S/N, de fecha 20.08.2026, el señor Eliseo Chura Valencia, presenta oposición al trámite de delimitación de faja marginal de la quebrada Padilla, indicando que, es pequeño productor minero en proceso de formalización, con inscripción vigente en el REINFO y vinculado al derecho minero extinguido “VERITO UNO”, ubicado en el ámbito de la quebrada Padilla. Manifiesta que dicha quebrada ha sido modificada por actividades mineras desarrolladas anteriormente, presentando actualmente montículos de arena, cascajo y piedras, por lo que considera que la delimitación de la faja marginal no cumpliría con la finalidad de protección prevista en la normativa. Asimismo, sostiene que la delimitación afectaría el desarrollo de sus actividades mineras, debido a las restricciones aplicables dentro de la faja marginal. Finalmente, cuestiona que el procedimiento de delimitación estaría siendo promovido como una medida de represalia por no haber efectuado el pago de regalías solicitadas a los mineros en proceso de formalización.

NOVENO.- Que, mediante el Oficio N° 050-2026-MCPM-CHOQUE, de fecha 28.08.2026, la Municipalidad de Centro Poblado Menor de Choque presenta su respuesta a la oposición presentada, indicando que, el titular del procedimiento señala que la faja marginal constituye un bien de dominio público hidráulico y que su delimitación corresponde a la Autoridad Nacional del Agua, por lo que la existencia de derechos mineros o la inscripción en el REINFO no impiden su determinación. Asimismo, precisa que las modificaciones ocasionadas por actividades mineras en la quebrada Padilla no eliminan la necesidad de delimitar la faja



marginal, debido a que estas condiciones han sido consideradas en la evaluación realizada. Indica además que la delimitación se sustentó en el análisis de información histórica, imágenes satelitales, levantamiento con dron, información topográfica y verificación de campo, considerando la dinámica y características de la quebrada. Respecto al ancho propuesto de 50 m, señala que este ha sido definido considerando las condiciones observadas en el tramo y los criterios establecidos en la normativa. Finalmente, sostiene que la delimitación tiene como finalidad proteger la fuente de agua y sus bienes asociados, y que no se han presentado elementos que acrediten que el procedimiento responda a una medida de represalia contra el administrado.

DECIMO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0225-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 14.09.2026, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, tomando en cuenta el estudio técnico de delimitación de faja marginal y la verificación técnica de campo de fecha 14.08.2026, concluyó: **i) preciso** indicar que, en la denominación primigenia del estudio, se consideraba solamente la margen izquierda. Sin embargo, de acuerdo con el análisis técnico y visual realizado mediante el uso de imágenes satelitales, se ha visto por conveniente considerar también la margen derecha de la quebrada Padilla. **ii) Determinación de la Huella Máxima.** Para identificar la huella máxima del cauce de escorrentía de la quebrada Padilla, se aplicó la metodología de Huella Máxima, establecida en el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales. Este proceso se realizó en varias etapas de trabajo; **iii) Del trabajo de campo realizado.** De acuerdo a la memoria descriptiva, se señala que se utilizaron imágenes fotográficas aéreas obtenidas mediante el uso de un dron, lo que permitió contar con una vista precisa y actualizada del área de estudio. Esta información fue complementada con una verificación in situ de campo, mediante la cual se recabaron datos esenciales referentes a los límites superiores de la ribera de la quebrada Padilla. **iv) De la imagen utilizada.** De acuerdo con la memoria descriptiva, la principal fuente de información utilizada corresponde a la imagen obtenida mediante el sobrevuelo con dron en la zona de estudio, con la finalidad de identificar la huella máxima y el límite superior de la ribera de manera precisa, en concordancia con la condición actual de la quebrada Padilla. **v) Generación de Topografía.** Al respecto, el estudio presentado se realizó mediante el método de Huella Máxima, el cual se sustenta en la identificación del límite superior de la ribera a partir del análisis de evidencias físicas en campo y la interpretación de imágenes satelitales y/o aerofotográficas. En ese contexto, la información topográfica empleada fue generada a partir de productos obtenidos mediante levantamiento aerofotogramétrico con dron, tales como modelos digitales de elevación (DEM) y ortomosaicos de alta resolución, cuya interpretación se realizó considerando las características geomorfológicas del terreno y las evidencias asociadas a la dinámica fluvial del cauce. **vi) Segmentación de la quebrada en tramos y secciones transversales.** La segmentación del tramo de la quebrada Padilla, se realizó con ayuda de las distintas fuentes de información (imágenes aerofotográficas) y el software QGIS, en el tramo de interés se definió un solo segmento que corresponde a todo el tramo en estudio, respecto a las secciones transversales se ha considerado la información adjunta al expediente, a partir de la cual se obtuvieron las secciones transversales correspondientes al cauce de la quebrada Padilla. **vii) Identificación del eje del río para cada tramo.** De acuerdo a la morfología del cauce y de la zona de estudio, el tramo analizado de la quebrada Padilla presenta una pendiente media de 2.52%. Asimismo, al evaluar la sinuosidad, se determina que posee un grado de sinuosidad baja, lo que indica que el eje del río presenta un desplazamiento relativamente bajo a lo largo de ambos márgenes (reducida expansión lateral). **viii) Identificación de la huella máxima.** Para identificar el límite superior de la ribera (huella máxima) del tramo propuesto, se realizó primeramente el reconocimiento a detalle mediante un análisis visual de las imágenes obtenidas mediante el sobrevuelo con dron en la zona de estudio con la ayuda de herramientas SIG, a fin de contar con la mejor alternativa en cuanto a la identificación de la huella máxima en la quebrada Padilla. A su vez, se observa que el eje de la quebrada Padilla (talweg) se encuentra predominantemente en el centro del cauce. Sin embargo, el flujo de agua, cuyo ancho es considerablemente menor al



ancho total del cauce, presenta desplazamientos dentro de este y no mantiene una posición central de manera permanente. Esta configuración se relaciona con la geometría relativamente amplia del cauce y con la baja sinuosidad del tramo analizado, manteniendo una trayectoria predominantemente rectilínea. Asimismo, la diferencia entre el ancho del cauce y el ancho ocupado por el flujo genera superficies disponibles que pueden favorecer la acumulación y deposición de sedimentos en determinados sectores. **ix) Dimensionamiento del ancho de la faja marginal.** La quebrada Padilla en el tramo de estudio tiene una pendiente media de 2.52 %, no presenta defensas vivas en su ribera, y según el “Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales” en su Capítulo II. Artículo 12.- Criterios generales para determinar el ancho mínimo de la faja marginal”; su ancho mínimo sería de 4 metros. El tramo en estudio en particular corresponde a QUEBRADAS Y TRAMOS DE RÍOS DE ALTA PENDIENTE (MAYORES A 2%) MATERIAL CONGLOMERADO, por ello, el ancho mínimo de la faja marginal debería ser de seis (6) metros. Al respecto, esta área técnica ha tomado en consideración los criterios técnicos descritos en la memoria descriptiva; así como el régimen fluvial y la continuidad de caudal de la fuente, en ese sentido, y en función del análisis previamente expuesto, el ancho de la faja marginal de la quebrada Padilla varía de 27 a 46 metros en la margen derecha, y de 27 a 168 metros en la margen izquierda. **x) Ubicación del límite superior de la faja marginal e hitos.** La determinación del límite superior de la faja marginal no solo se basa en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; sino también, considerando la morfología de cada margen y la ubicación de hitos que se determinó de una forma que sean el mínimo necesario para su señalización y considerando una ubicación estratégica, dichos hitos determinarían el límite superior de la faja marginal de la quebrada Padilla, donde se consideran 08 hitos en la margen derecha (MD) codificados desde HD-01 a HD-08, y con 22 hitos en la margen izquierda (MI) codificados desde HI-01 a HI-22; estos hitos se encuentran debidamente georreferenciados en el sistema de coordenadas UTM Datum WGS-84, zona 19 Sur. Es preciso indicar que, para la identificación del límite superior de la ribera, límite superior de la faja marginal y ubicación de los hitos, esta área técnica se ha basado en la información descrita en el estudio de delimitación presentado, además de lo constatado y descrito en el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0093-2026-ANA-AAA.MDDALA.TMD/RLH. **xi) Se propone 08 hitos en la margen derecha,** con un ancho mínimo de 27 metros hasta un máximo de 46 metros, y **22 hitos en la margen izquierda,** con un ancho mínimo de 27 hasta un máximo de 168 metros, para el estudio de delimitación de la faja marginal de un tramo de 1070 m, en ambas márgenes de la quebrada Padilla, ubicado en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios. **xii) El “Estudio de delimitación de la faja marginal de la Quebrada Padilla, en un tramo de 1070 metros en ambas márgenes, mediante la metodología de Huella Máxima, en el Centro Poblado Menor de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios”,** presentado por la Municipalidad de Centro Poblado Menor de Choque, cumple con los requisitos mínimos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de la Faja Marginal aprobado mediante Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA. **xiii) Respecto a la oposición planteada,** es importante señalar que la faja marginal comprende terrenos esenciales para la protección del recurso hídrico, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, los caminos de vigilancia y otros servicios asociados. La alteración de estos espacios puede generar impactos negativos sobre la flora, la fauna y las condiciones naturales del recurso hídrico. Asimismo, el desarrollo de actividades relacionadas con la minería ha generado procesos de erosión, deforestación y una potencial alteración de la geomorfología de la quebrada, afectando las condiciones naturales de su cauce y áreas adyacentes. Por ello, la conservación de la faja marginal resulta fundamental para contribuir a la protección de la quebrada y garantizar el equilibrio y la funcionalidad del ecosistema asociado, por lo que, esta área técnica concluye que la oposición presentada resulta INFUNDADA, toda vez que los argumentos señalados no desvirtúan la necesidad ni la procedencia de la delimitación de la faja marginal de la quebrada Padilla. Asimismo, la condición de minero en proceso de formalización y la existencia del derecho minero señalado no constituyen impedimento para



que la Autoridad Nacional del Agua ejerza sus competencias respecto a la protección de la fuente de agua y sus bienes asociados.

DÉCIMO PRIMERO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0146-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 30.09.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó, que el presente procedimiento se ha llevado de manera regular, cumpliendo con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que, corresponde aprobar el “Estudio de delimitación de la faja marginal de la Quebrada Padilla, en un tramo de 1070 metros en ambas márgenes, mediante la metodología de Huella Máxima, en el Centro Poblado Menor de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios”, elaborado por la Municipalidad de Centro Poblado Menor de Choque y replanteado por esta Autoridad Administrativa del Agua.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal ñ) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR INFUNDADO, la oposición administrativa presentada por el señor ELISEO CHURA VALENCIA, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- APROBAR la determinación de Huella Máxima contenida en el “*Estudio de delimitación de la faja marginal de la Quebrada Padilla, en un tramo de 1070 metros en ambas márgenes, mediante la metodología de Huella Máxima, en el Centro Poblado Menor de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios*”, elaborado por la Municipalidad de Centro Poblado Menor de Choque y replanteado por esta Autoridad Administrativa del Agua, conforme a la metodología establecida en artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 3.- APROBAR el ancho de la faja marginal en ambas márgenes de la quebrada Padilla en un tramo de 1070 metros, siendo el ancho mínimo de **27.00 metros** hasta un máximo de **46 metros** en la margen derecha y **27.00 metros** hasta un máximo de **168 metros** en la margen izquierda, conforme a los alcances señalados en el artículo 4 y los criterios establecidos en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales. La faja marginal está conformada por las áreas inmediatas superiores a la ribera de dicho cauce natural y son consideradas zonas de riesgo NO MITIGABLES.

ARTÍCULO 4.- APROBAR la delimitación de la faja marginal en ambas márgenes de la quebrada Padilla, de un tramo de **1070 metros**, localizado en el Centro Poblado Menor de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, de conformidad con la metodología establecida en el artículo 6 y el procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, cuyo detalle se encuentra dispuesto en el anexo I y el plano que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 5.- DISPONER que de manera coordinada y con participación del Gobierno Regional de Madre de Dios, la Municipalidad Provincial de Manu, Municipalidad Distrital de Huepetuhe, Municipalidad de Centro Poblado Menor de Choque, y otros actores de la cuenca, se proceda a la **señalización** de los límites de las fajas marginales a través de **hitos**, en el modo y forma previstos en el artículo 15 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento



de Fajas Marginales cuya colocación debe garantizar su viabilidad y permanencia, de acuerdo al anexo I y el plano que forman parte de esta resolución directoral

ARTÍCULO 6.- CONMINAR al Gobierno Regional de Madre de Dios, la Municipalidad Provincial de Manu, Municipalidad Distrital de Huepetuhe, Municipalidad de Centro Poblado Menor de Choque, la preservación de la intangibilidad de la faja marginal en ambos márgenes de la quebrada Padilla, en aplicación de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556, en concordancia con lo establecido en el numeral 115.1 del artículo 115 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos cuando señala que está prohibido el uso de las fajas u otra actividad que las afecte. La Autoridad Nacional del Agua en coordinación con los gobiernos locales y Defensa Civil promoverán mecanismos de reubicación de poblaciones asentadas en fajas marginales.

ARTÍCULO 7.- ENCARGAR a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios para que identifique, elabore y lleve un inventario de las áreas ocupadas en la faja marginal de ambos márgenes de la quebrada Padilla del tramo delimitado, aprobado en el artículo 4 de la presente resolución, a efectos de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 6 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 8.- NOTIFICAR la presente resolución a la Municipalidad de Centro Poblado Menor de Choque mediante notificación electrónica; poner de conocimiento Gobierno Regional de Madre de Dios, la Municipalidad Provincial de Manu, Municipalidad Distrital de Huepetuhe, al señor Eliseo Chura Valencia, a la Oficina Zonal Madre de Dios del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la Oficina Registral Madre de Dios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA

DIRECTOR (E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/jjaon
Adjunto anexo I y plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 50D7346B